

**DALAM MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH DI SHAH ALAM
NEGERI SELANGOR**

Permohonan No: 2312-A0010-452-0128

Antara

Nik Mohd Adzrul Ariff bin Raja Azlan ... Pemohon

Lwn

Norfarhana Nadiah binti Abdul Rahman ... Responden

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, YAA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Pengerusi) dan YA Puan Hajah Noor Hadina binti Ahmad Zabidi (Ahli Panel) dan YA Dato' Nazri bin Abdul Rahman Pada 29 Julai 2024/ 23 Muharram 1446H]

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Rekod Rayuan Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003]

**Peguam Syarie Pemohon: Tuan Muhammad Shahirman bin Sulaiman
(Tetuan Shahir & Muhafiz)**

**Peguam Syarien Responden: Puan Norrulnadiya binti Mohd Saref
(Zulkifli Yong Azmi & co)**

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa memfailkan dan menyampaikan Rekod Rayuan bagi Kes Rayuan No.: 2307-A0010-001-0072. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 8/12/2023 akibat kegagalan Pihak Pemohon memfailkan dan menyerahkan Rekod Rayuan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

FAKTA KES

[2] Pemohon dan Responden adalah bekas pasangan suami isteri yang telah berkahwin pada 31/8/2012 dan telah bercerai pada 9/11/2015 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam, Selangor. Hasil perkahwinan, pihak-pihak dikurniakan seorang anak iaitu Nik Muhammad Aariz Nurhan bin Nik Mohd Adzrul Ariff yang dilahirkan pada 26/12/2013 (No.MyKid: 131226-10-2107) (*selepas ini dikenali sebagai "anak tersebut"*).

[3] Pada 6/12/2018 Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah mengeluarkan suatu perintah berhubung dengan hak jagaan anak tersebut melalui Saman No.: 10400-028-0007-2015 yang mengandungi terma-terma berikut:

- i. Mahkamah meluluskan tuntutan ini berdasarkan seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. Mahkamah meemrintahkan hak jagaan seorang anak yang bernama Nik Muhammad Aariz Nurhan bin Nik Mohd Adzrul Ariff (No.MyKid: 131226-10-2107) hendaklah diserahkan kepada Plaintiff (ibu).*
- iii. Mahkamah memerintahkan Defendan (bapa) hendaklah diberikan hak melawat tanpa bermalam terhadap anak tersebut pada hari Sabtu dan hari*

Ahad pada minggu kedua dan keempat setiap bulan dengan cara Defendan hendaklah mengambil anak tersebut di rumah Plaintiff pada/atau jam 10.00 pagi dan Defendan hendaklah memulangkan kembali anak tersebut ke kediaman Plaintiff tidak lewat jam 5.00 petang.

- iv. Mahkamah memerintahkan bahawa anak tersebut hendaklah dibawa ke rumah kediaman Defendan dan/atau ahli keluarga Defendan di alamat No.22 Jalan Sg. Serai 27/22, Subang Alam, Seksyen 27, 40400 Shah Alam, Selangor atau di alamat lain (sekiranya Defendan tidak lagi tinggal di situ) bagi pelaksanaan hak lawatan tersebut tanpa pengawasan Plaintiff dan/atau ahli keluarga Plaintiff dan/atau mana-mana agen Plaintiff.*
- v. Jika sekiranya Defendan tidak lapang dengan hari-hari tersebut, maka Defendan boleh menggantikan dan/atau mencadangkan hari tersebut dengan mana-mana hari yang lain dalam minggu tersebut dengan makluman dua (2) hari sebelum kepada Plaintiff. Begitu juga dengan Plaintiff iaitu sekiranya hari-hari lawatan asal yang ditetapkan tidak sesuai pada minggu tersebut, maka Plaintiff hendaklah memaklumkan kepada Defendan dua (2) hari sebelum.*
- vi. Mahkamah memerintahkan bahawa hak giliran hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha dengan anak tersebut pada tahun 1440H dibuat secara sama rata dengan anak tersebut akan bersama dengan Plaintiff pada hari raya pertama dan kedua manakala akan bersama Defendan pada hari raya ketiga dan keempat bermula jam 10.00 pagi sehingga jam 7.00 malam. Pada hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha tahun 1441H, anak tersebut akan bersama Defendan pada hari raya pertama dan kedua bermula jam 10.00 pagi sehingga jam 7.00 malam manakala akan bersama Plaintiff pada hari raya ketiga dan keempat dan begitulah gilirannya pada tahun-tahun seterusnya.*
- vii. Mahkamah memerintahkan segala urusan dan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan agama, kesihatan, pendidikan dan keselamatan anak tersebut perlu dibuat secara bersama, pihak-pihak tersebut haruslah bersama-*

sama berbincang dan mencapai persetujuan.

- viii. *Mahkamah memerintahkan mana-mana pihak dilarang untuk membuat kacau ganggu terhadap pihak satu lagi. Pihak-pihak tersebut juga dilarang untuk menghasut anak tersebut untuk membenci pihak yang satu lagi demi menjaga kehormatan pihak-pihak.*
- ix. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan Defendan hendaklah bersikap saling bekerjasama dan bertolak ansur berkenaan hak bersama anak tersebut dengan meletakkan KEBAJIKAN dan KEMASLAHATAN anak tersebut sebagai yang paling afdhal dan terutama MELEBIHI kepentingan masing-masing.*
- x. *Mahkamah memerintahkan supaya mana-mana pihak ketiga termasuk badan-badan kerajaan iaitu secara khususnya tetapi tidak terhad kepada Jabatan Imegresen , Polis Diraja Malaysia, badan-badan berkanun, dan/atau mana-mana pihak berkuasa yang lain hendaklah memberikan kerjasama dalam melaksanakan Perintah Mahkamah ini.*
- xi. *Sebarang kegagalan mematuhi perintah ini adalah melakukan suatu penghinaan kepada Mahkamah dan dengan itu boleh dikomitkan ke penjara.*
- xii. *Mahkamah memerintahkan Perintah Interim Hadhanah bertarikh 19 Oktober 2015 melalui kes permohonan no.: 10400-038-0310-2015.*

[4] Pada 24/6/2020 Pemohon telah memfailkan suatu Permohonan Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan terhadap Responden. Melalui permohonan tersebut, Pemohon memohon suatu perintah agar Responden menunjukkan sebab mengapa tidak boleh dipenjarakan berdasarkan seksyen 151(1)(a) dan (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berikutan kegagalan Responden mematuhi perenggan 3,5,6 dan 7 perintah di atas.

[5] Seterusnya pada 14/11/2022, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan sebagaimana yang dinyatakan pada perenggan [1] di atas. Tidak berpuas hati dengan perintah tersebut maka Pemohon failkan rayuan.

DAPATAN MAHKAMAH

[6] Secara ringkasnya, setelah meneliti Notis Permohonan, Affidavit Pemohon, Affidavit Jawapan Responden dan Affidavit Balasan Pemohon serta Hujahan kedua-dua pihak, kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut;

- 6.1 Pemohon merupakan Defenden dalam kes tuntutan hadhanah anak dan satu perintah telak dikeluarkan oleh mahkamah No.10400-028-0007-2015.
- 6.2 Pemohon yang tidak berpuashati dengan sebahagian keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 18/7/2023 di Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam.
- 6.3 Tempoh kelewatan Pemohon failkan Rekod Rayuan selama 3 hari.
- 6.4 Pemohon menyatakan bahawa sebab kelewatan memfailkan Rekod Rayuan kerana Peguam Syarie yang mewakili Pemohon telah terkhilaf kerana beranggapan bahawa tempoh akhir pemfailan Rekod Rayuan pada 24/11/2023, namun hakikatnya Borang MS30 tersebut telah diambil pada 10/10/2023. Kerana kekhilafan tersebut, pihak peguam telah memfailkan Rekod Rayuan pada 24/10/2023 iaitu telah terlewat selama 3 hari.

ULASAN MAHKAMAH

[7] Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 Akta Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan bidang kuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa. Permohonan ini adalah berkaitan pemfailan Rekod Rayuan berdasarkan peruntukan Seksyen 142 (2) dan (3) Enakmen tersebut yang menyatakan sebagaimana berikut;

Seksyen 142. Rekod rayuan jika perayu diwakili

...

- 2) *Dua salinan rekod rayuan itu hendaklah difailkan di Mahkamah yang mendengar rayuan itu dalam masa enam minggu selepas penerimaan pemberitahuan daripada Mahkamah yang terhadap keputusannya rayuan itu dibuat yang menyatakan bahawa salinan diperakui bagi nota-nota keterangan dan alasan-alasan penghakiman sudah siap.*
- (3) *Perayu hendaklah dalam tempoh yang dihadkan bagi memfailkan rekod itu menyampaikan suatu salinannya kepada setiap pihak yang kepadanya notis rayuan itu telah disampaikan.*

[8] Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes *Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009*, kes *Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)* serta kes *Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)*, di mana Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes

tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238 Enakmen, iaitu

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi

[9] Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati dan menyimpulkan bahawa permohonan ini wajar dibenarkan kerana Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa selepas menyedari telah terkhilaf tarikh penerimaan Borang MS30 dengan kadar segera terus failkan permohonan ini pada 8/12/2023 iaitu selama 14 hari. Kelewatan pemohon secara keseluruhannya daripada tarikh akhir pemfailan Rekod Rayuan adalah selama 17 hari.

[6] Kami juga berpandangan kekhilafan yang berlaku bukan disebabkan Pemohon semata-mata tetapi disebabkan kekhilafan dan kecuaiannya di pihak Peguam Pemohon yang terkhilaf tarikh penerimaan Borang MS30. Perkara ini tidak sewajarnya berlaku kekhilafan oleh pihak peguam yang beramal di Mahkamah Syariah dan di dalam perkara rayuan tempoh masa amatlah diambil berat yang perlu diikuti oleh pihak-pihak. Kekhilafan Peguam Pemohon ini akan memudaratkan Pemohon lebih-lebih lagi mudarat kepada pihak Responden.

[7] Kamu juga bersetuju dengan hujahan pihak Responden bahawa peguam Pemohon adalah seorang peguam yang berpengalaman dan tidak sewajarnya tempoh-tempoh masa di dalam proses rayuan dilanggari dan sepatutnya diambil berat dengan pengalaman seorang peguam yang berpengalaman. Pihak Responden

telah memohon jika permohonan ini dibenarkan dikenakan kos ke atas Pemohon sebanyak RM 10,000.

[8] Kami bersetuju dan perkukuhkan keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes Aziah Binti Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd Aziz [supra] yang mana antara lain dinyatakan bahawa:—

“Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tidak ada niat untuk mengaibkan atau melanggar sesuatu peraturan atau prosedur itu dan bahawa berlaku kegagalan untuk mematuhi sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran.”

[9] Permohonan ini juga kami pertimbangkan dengan merujuk kepada beberapa keputusan Mahkamah Rayuan Syariah berkaitan isu yang sama iaitu kes Sarah Binti Hamzah lwn. Adam Stanislaw Naglik @ Adam Naglik Abdullah (Permohonan No. 10000-077-0039-2020), Juwita Binti Zainal Abidin lwn. Mohd Bakhtiar Bin Omar (Permohonan No. 10000-077-0040-2020) dan Fahima Nazira Binti Abdullah (Permohonan No. 10000-077-0052-2020) yang mana Mahkamah Rayuan Syariah telah mengarahkan Pemohon memfailkan Rekod Rayuan dan menyerahkan kepada Responden dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan diberikan ekoran punca kelewatan kerana pelaksanaan PKP.

[10] Dalam menimbangkan permohonan ini kami juga berpandu kepada beberapa Kaedah Fiqh, antaranya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Maksudnya: Tidak mudarat dan tidak kemudharatkan

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ

Maksudnya: Keadaan-keadaan darurat itu mengharuskan perkara-perkara yang terlarang.

الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Maksudnya: Darurat itu ditentukan mengikut kadarnya sahaja

الْمَشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Maksudnya: Kesukaran membawa kemudahan

[11] Dalam konteks tahap prejudis pula, pada hemat kami permohonan ini tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Manfaat undang-undang yang akan diperolehi adalah lebih banyak dan keadilan kepada semua pihak lebih terpelihara dengan kebenaran lanjutan tempoh ini diberikan.

[12] Oleh yang demikian, tanpa perlu kami mengulas berkenaan dengan keberangkalian Pemohon untuk berjaya dalam rayuannya, kami bersetuju bahawa pemfailan Rekod Rayuan tersebut wajar dilaksanakan dan disampaikan secara kediri kepada pihak Responden untuk memenuhi tatacara rayuan yang telah ditaghninkan dalam undang-undang.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Hujah telah yang telah dikemukakan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA.**
- 2) Pemohon dibenarkan memfailkan Rekod Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini dan seterusnya menyampaikan Rekod Rayuan tersebut kepada Responden dalam tempoh yang sama.
- 3) Kos dikenakan kepada Pemohon sebanyak RM3,000.

Penghakiman diberikan oleh;



1.
YAA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN HAJI ABDUL HAMID
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;



2.
YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3.
YA DATUK HAJI MOHD NADZRI BIN HAJI ABDUL RAHMAN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor